

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5349/25/פ

הצעת חוק השכירות והשאלה (תיקון – הארכת הסכמי חכירה לדורות), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 20 ב 1. בחוק השכירות והשאלה, התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 20א יבוא :

"הארכת הסכמי 20ב. (א) חוכר שברשותו חוזה חכירה לדורות כהגדרתה בסעיף 3 לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969², שתקופת החכירה בו עומדת להסתיים, רשאי להגיש למחכיר בקשה לחידוש תקופת החכירה, ובלבד שהחכירה היא למטרת מגורים.

(ב) בקשה לחידוש כאמור בסעיף קטן (א) תוגש 12 חודשים לפחות לפני סיום תקופת החכירה המקורית.

(ג) המחכיר יקבל את בקשתו של החוכר ותקופת החכירה שנקבעה בחוזה תוארך לתקופה נוספת או לתקופות נוספות, כפי שייקבע בתקנות; ואולם המחכיר יהיה רשאי לסרב להארכת התקופה בהתקיים אחד מהתנאים הבאים :

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 160.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

(1) החוכר לא שילם את התמורה
שנקבעה בידי המחכיר תמורת הארכת חוזה
החכירה שלא יעלו על השיעור המרבי שקבע
שר המשפטים;

(2) החוכר נמצא במצב של הפרה יסודית
של חוזה החכירה;

(3) יש הגבלות משפטיות המונעות את
חידוש החכירה.

(ד) בהעדר הסכמה בין הצדדים על גובה דמי
החכירה המהווים, יכריע במחלוקת שמאי מכריע,
כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.³

(ה) שר המשפטים יקבע בתקנות הוראות בעניין
תוכן הבקשה לחידוש תקופת החכירה ואופן
הגשתה, אופן ומועד מתן הודעת המחכיר בדבר
דמי החכירה, סירוב להארכת החכירה והפניה אל
שמאי מכריע.

דברי הסבר

הסכמי חכירה לדורות הם הסכמים לתקופה העולה על 25 שנים, ועל פי הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, עריכתם מחייבת מסמך בכתב ורישום בפנקסי המקרקעין. חוזה חכירה לדורות הוא העסקה הקרובה ביותר במהותה לעסקאות של העברת בעלות. ההסכמים הנפוצים ביותר הם הסכמי החכירה לדורות הנערכים על ידי רשות מקרקעי ישראל, כאשר במסגרתם מוענקת לחוכרים לדורות הזכות לדרוש את הארכת תקופת החכירה. על פי הסכמים אלה, ניתנת לחוכר הזכות להעביר את זכות החכירה לדורות לחוכר אחר, וזאת בתנאים מסוימים. במשך השנים נחתמו הסכמי חכירה לדורות גם על ידי גופים ציבוריים אחרים כגון עיריות ורשויות מקומיות אחרות, וגופים כנסייתיים או הקדשים ציבוריים וחברות לתועלת הציבור, כהגדרתם בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979. בהסכמי החכירה לדורות הללו לא נכללו לעיתים קרובות הוראות בעניין הזכות להאריך את תקופת החכירה, ובמקרים רבים מצאו את עצמם חוכרים, ובמיוחד חוכרים שלא היו החוכרים המקוריים, במצב שבו הם רכשו בכסף מלא נכסים מתוך הנחה שבנכסים הללו יוכלו לנהוג כמנהג בעלים, וכעבור זמן, בהגיע תקופת החכירה המקורית לקיצה, מצאו את עצמם נתונים לחסדיהם

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

של המחכירים למיניהם.

אשר על כן, מוצע להוסיף את סעיף 20ב לחוק השכירות והשאלה, התשל"א-1971, ומכוחו לקבע את זכותו של החוכר להאריך את חוזה החכירה לדורות מול הגופים המוזכרים לעיל, ולהסדיר את התנאים למימושה, בדומה לתנאים הנהוגים בהסכמי החכירה של רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שהחכירה תשמש למטרת מגורים. זאת, בתנאי שבקשה להארכה של החוכר למחכיר תימסר בכתב 12 חודשים לפחות לפני תום תקופת החכירה, ובכפוף לתנאים המפורטים בהצעת החוק. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/3973/24).

הצעת החוק זהה לפ/3973/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ה (13.01.2025)